

กรณีมีการคัดค้านการออกโฉนดที่ดินก่อนที่จะมีการรังวัดที่ดิน และภายหลังจากวันครบกำหนดประกาศแจกโฉนดที่ดิน กรณีถือไม่ได้ว่าเป็นการคัดค้านการออกโฉนดที่ดินโดยชอบ เจ้าพนักงานที่ดินจึงมีอำนาจไม่นำคำคัดค้านมาทำการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน น.ส. ๓ ตำบลหัวปลวก อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี จำนวน ๒ แปลง โดยได้รับมาจากนาง น. มารดา ซึ่งที่ดินดังกล่าว นาง น. ได้จดทะเบียนขายฝากมีกำหนดหนึ่งปีแก่นางสาว ว. แต่เมื่อครบกำหนดขายฝากไม่มีการไถ่ถอนภายในกำหนด ภายหลังนางสาว ว. นำหลักฐาน น.ส. ๓ ที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะราย แต่ผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านการออกโฉนดที่ดินข้างต้น พนักงานเจ้าหน้าที่จึงงดทำการรังวัด ต่อมา นางสาว ว. ได้จดทะเบียนขายที่ดิน น.ส. ๓ ทั้งสองแปลงให้แก่ นาย ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้นำหลักฐาน น.ส. ๓ ทั้งสองแปลงไปรังวัดออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั้งตำบลของกรมที่ดิน ซึ่งต่อมาได้มีการออกโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และได้มีการประกาศแจกโฉนดที่ดินดังกล่าวโดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเมื่อครบกำหนดสามสิบวันไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดโต้แย้งคัดค้าน แต่หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือขอคัดค้านการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อ้างว่า ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินมีหนังสือชี้แจงว่า ขณะที่มีการพิจารณาลงนามแจกโฉนดที่ดินไม่ปรากฏว่ามีบันทึกถ้อยคำคัดค้านการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว และหนังสือคัดค้านของผู้ฟ้องคดีมีขึ้นภายหลังประกาศแจกโฉนดที่ดินครบกำหนดเวลาแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จึงไม่มีอำนาจรับคำโต้แย้งคัดค้านของผู้ฟ้องคดีไว้ทำการสอบสวนเปรียบเทียบได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวและดำเนินการออกโฉนดที่ดินใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ทำการสอบสวนเปรียบเทียบสิทธิในที่ดินแปลงพิพาทก่อนออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้นำหลักฐาน น.ส. ๓ รวม ๒ แปลง นำพนักงานเจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัดออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินของกรมที่ดิน โดยการรังวัดมีขึ้นเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ และเมื่อการรังวัดเสร็จแล้ว เจ้าพนักงานที่ดินได้ประกาศแจกโฉนดที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ และได้มีการปิดประกาศไว้



ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่ ที่ทำการกำนันท้องที่ และในบริเวณที่ดินนั้นแห่งหนึ่งฉบับ ในเขตเทศบาลได้ปิดไว้ ณ สำนักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับ ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ หมวด ๓ ข้อ ๑๕ (๓) ซึ่งตามรายงานการปิดประกาศปรากฏว่า ได้มีการปิดประกาศไว้เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ และในระหว่างประกาศสามสิบวัน ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดโต้แย้งคัดค้าน ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านการออกโฉนดที่ดินดังกล่าวในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันก่อนวันรื้อวัด และได้คัดค้านอีกครั้งในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันภายหลังจากวันประกาศครบกำหนดแล้ว จึงเป็นการคัดค้านการออกโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าพนักงานที่ดินจึงมีอำนาจที่จะไม่นำข้อคัดค้านของผู้ฟ้องคดีมาทำการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท. ๐๖๐๘/ว.๙๓๔๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๑๖ เรื่อง การรับคำคัดค้านภายหลังครบกำหนดประกาศ^{๓๗} ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งได้สิทธิในที่ดินมาโดยการซื้อและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และเป็นผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ทั้ง ๒ แปลงดังกล่าว ได้ฟ้องขับไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากที่ดินที่พิพาทต่อศาลจังหวัดสระบุรี ซึ่งศาลได้พิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนต้นไม้ออกจากที่ดิน และให้ทำที่ดินกลับคืนสู่สภาพเดิม พร้อมทั้งห้ามผู้ฟ้องคดีและบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเห็นได้ว่า อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกโฉนดที่ดินทั้ง ๒ แปลง ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๒๐๙/๒๕๕๖)

^{๓๗} หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท. ๐๖๐๘/ว.๙๓๔๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๑๖ เรื่อง การรับคำคัดค้านภายหลังครบกำหนดประกาศ

การที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับคำคัดค้านภายหลังวันครบกำหนดประกาศเพื่อทำการสอบสวนเปรียบเทียบให้ น่าจะไม่ชอบด้วยเหตุผลและทางปฏิบัติ เพราะกฎหมายได้กำหนดระยะเวลาไว้ให้ทำการโต้แย้ง การที่รับคำขอคัดค้านไว้เช่นนี้ เท่ากับเป็นการขยายระยะเวลาประกาศออกไปอีก ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจที่จะกระทำได้ จึงให้ยกเลิกหนังสือกรมที่ดิน ที่อ้างถึงนั้นเสียและหากมีผู้มาขอโต้แย้งภายหลังวันครบกำหนดประกาศ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ชี้แจงให้ผู้โต้แย้งทราบ ว่า ไม่อาจรับคำโต้แย้งไว้ดำเนินการให้ได้ เนื่องจากประกาศครบกำหนดตามกฎหมายแล้ว แต่ถ้าผู้โต้แย้งรับว่าตนสามารถ ทำความตกลงกับผู้ขอได้ ก็ให้บันทึกถ้อยคำไว้ แล้วให้โอกาสผู้โต้แย้งไปทำความตกลงกับผู้ขอ และแจ้งผลการตกลงนั้น ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๑๕ วัน หากผู้โต้แย้งทำความตกลงกับผู้ขอได้และข้อตกลงนั้นชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามข้อตกลงนั้น แต่ถ้าผู้โต้แย้งไม่สามารถทำความตกลงกับผู้ขอได้ภายในกำหนดดังกล่าว ก็ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำขอต่อไป



การที่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) ให้แก่ผู้ขอตามคำร้อง ทั้งที่เนื้อที่ที่ดินและแนวเขตที่ดินเปลี่ยนแปลงไปไม่ถูกต้องตรงกับที่ได้รับอนุญาต โดยไม่มีการตรวจสอบและไม่ได้รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการขอออก น.ค. ๓ ของผู้ขอเพื่อให้อธิบดีพิจารณาอนุมัติก่อน อันเป็นการไม่ชอบด้วยขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ ของระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ให้แก่ทายาทของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง พ.ศ. ๒๕๓๖ ย่อมเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อการออก น.ค. ๓ ดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ขอบุกรุกเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อเจ้าของที่ดินนั้นด้วย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงต้องชดใช้ค่าขาดประโยชน์ในที่ดินที่ถูกบุกรุกให้แก่เจ้าของที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๒๒๔ จังหวัดขอนแก่น ออกเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๘ โดยซื้อที่ดินดังกล่าวมาจากนาย ป. เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๓ เนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๑ งาน ๒๔ ตารางวา แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าของเดิมได้ครอบครองทำประโยชน์มีเนื้อที่รวม ๔๖ ไร่เศษ โดยมีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือจดลำน้ำพอง ทิศใต้จดทางไปบ้านกุดกว้าง ทิศตะวันออกจดทางสาธารณประโยชน์ และทิศตะวันตกจดที่นาย ม. เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ซื้อมาแล้ว ก็ได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในเนื้อที่ทั้ง ๔๖ ไร่เศษ โดยมอบให้นาย ส. เป็นผู้ครอบครองแทน ส่วนที่ดินของนาย อ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เป็นที่ดินมือเปล่า ซื้อจากนาย จ. ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของที่ดินผู้ฟ้องคดี โดยมีทางสาธารณะคั่นอยู่ ซึ่งตามสัญญาซื้อขายระบุว่าเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้ฟ้องคดีได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นจำเลยในคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดขอนแก่นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ บุกรุกที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทั้งที่อยู่ในเขตและนอกเขต น.ส. ๓ ของผู้ฟ้องคดี คดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๓/๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๓๕ โดยศาลฎีกาพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชนะคดีได้เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท เนื้อที่ประมาณ ๔๖ ไร่ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ต่อผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับการจัดสรรที่ดิน จำนวน ๓๐ ไร่ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๐ เป็นเหตุให้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้นำเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ทำการรังวัดและชี้แนวเขตได้เนื้อที่ ๓๖ ไร่



๓ งาน ๓๘ ตารางวา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) เลขที่ ๒๖๕๓๖ เนื้อที่ ๓๖ ไร่ ๓ งาน ๓๘ ตารางวา ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้บุกรุกเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามแนวเขตด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นบริเวณที่เคยมีกรณีพิพาทกันมาก่อน โดยทำลายเสารั้วคอนกรีตที่ปักเป็นแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒๐ ต้น รุกเข้าไปขุดดินเป็นบ่อรวม ๔ บ่อ แล้วนำดินไปถมทำเป็นถนน วางท่อระบายน้ำ ปลุกพืชพันธุ์กล้าไม้ คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่เศษ ผู้ฟ้องคดีจึงได้แจ้งความร้องทุกข์และมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้เพิกถอน น.ค. ๓ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และต่อมาได้นำคดีมาศาลมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน น.ค. ๓ ฉบับเลขที่ ๒๖๕๓๖ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดเชยค่าเสียหายต่อสิทธิและทรัพย์สินจากการที่ดินถูกบุกรุกทำลายเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เพิกถอน น.ค. ๓ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แล้ว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติตามคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๖๔๓/๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๓๕ ว่า ที่ดินส่วนที่พิพาทเป็นที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘^{๓๘} แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ และเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้แจ้งไว้จำนวน ๓๐ ไร่ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ยื่นคำร้องเพื่อขอ น.ค. ๓ จำนวน ๓๖ ไร่ ๓ งาน ๓๘ ตารางวา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออก น.ค. ๓ เลขที่ ๒๖๕๓๖ ตามจำนวนเนื้อที่ดังกล่าว โดยที่จำนวนเนื้อที่ดินและแนวเขตที่ดินที่ขอลอก น.ค. ๓ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เปลี่ยนแปลงไปไม่ถูกต้องตรงกับที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่เจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองเพียงแต่บันทึกคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงสาเหตุที่ดินมีเนื้อที่ไม่ตรงกันว่าได้ประมาณเนื้อที่และคำนวณเนื้อที่ดินด้วยตนเอง โดยไม่มีการตรวจสอบและไม่ได้รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการขอลอก น.ค. ๓ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณานุมัติก่อน ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวถือเป็นสาระสำคัญในการออก น.ค. ๓ เป็นผลให้การออก น.ค. ๓ เลขที่ ๒๖๕๓๖ ไม่ชอบด้วยขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กำหนด

^{๓๘} พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑

มาตรา ๘ ให้อธิบดีมีอำนาจอนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมตามกำลังแห่งกรอบครัวของสมาชิกนิคมนั้น แต่ไม่เกินกรอบครัวละห้าสิบไร่



ในข้อ ๖^{๓๙} ของระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ ว่าด้วยการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ให้แก่ทายาทของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่ดินบริเวณพิพาทไปทับซ้อนกับที่ดินด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของผู้ฟ้องคดีที่มีหลักฐานตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๒๒๔ จึงไม่ใช่ที่ดินของรัฐที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะนำไปออก น.ค. ๓ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ ตามนัยมาตรา ๖^{๔๐} แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพฯ ประกอบกับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๔๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออก น.ค. ๓ เลขที่ ๒๖๕๓๖ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และถือว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลโดยภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นในการตรวจสอบเนื้อที่ดินและแนวเขตที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ อันเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^{๔๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองจึงต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕^{๔๒} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สำหรับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับการชดเชยนั้น ต้องเป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อพิจารณาถึงความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับโดยตรง ได้แก่ การที่ผู้ฟ้องคดี

^{๓๙} ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ ว่าด้วยการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ให้แก่ทายาทของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง พ.ศ. ๒๕๓๖

ข้อ ๖ เมื่อนิคมสร้างตนเองได้รับคำร้องขอหนังสือแสดงการทำประโยชน์ตามข้อ ๕ แล้ว ต้องตรวจสอบการเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองและรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ถูกต้องตรงกับหลักฐานที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เคยอนุญาตไว้หรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องแก้ไขให้นิคมรวบรวมหลักฐานประกอบเรื่องขออนุมัติอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องก่อน เมื่ออธิบดีอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้แล้ว จึงรวบรวมคำร้องขอหนังสือแสดงการทำประโยชน์พร้อมหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งกรมประชาสัมพันธ์พิจารณาดำเนินการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์

^{๔๐} พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๕

มาตรา ๖ ให้รัฐบาลมีอำนาจจัดที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนได้มีที่ตั้งเคหสถาน และประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดินนั้น โดยจัดตั้งเป็นนิคมตามพระราชบัญญัตินี้

^{๔๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

^{๔๒} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบ

ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนที่ทับซ้อนเป็นเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ เฉพาะช่วงเวลาที่มีการออก น.ค. ๓ ตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เพิกถอน น.ค. ๓ ดังกล่าว คือ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ รวมเป็นระยะเวลาประมาณ ๑ ปี ซึ่งตามสัญญาเช่า ที่ดิน ฉบับลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ ระบุว่าผู้ฟ้องคดีได้ให้นาย ว. เช่าที่ดินตาม น.ส. ๓ จำนวน ๔๖ ไร่เศษ เพื่อเป็นที่เลี้ยงสัตว์ (โค) มีกำหนดเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ในอัตราปีละ ๓,๐๐๐ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกบุกรุก จำนวน ๑๐ ไร่ คิดเป็นค่าขาดประโยชน์ในที่ดินที่ถูกบุกรุกให้แก่ผู้ฟ้องคดีไร่ละ ๖๕.๒๑ บาท ต่อปี รวมเป็นเงิน ๖๕๒.๑๐ บาท ส่วนค่าเสียหายในการบุกรุกที่ดิน การนำกล้าไม้เข้ามาปลูกในที่ดิน การขุดดินเป็นบ่อและนำดินไปถมเป็นถนน และการบุกรุกทำลายเสาคอนกรีตเป็นความเสียหาย ที่เป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ การทำรั้ว แสดงแนวเขต ค่าแรงงาน ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำรวจ ค่าทนายความ ค่าอาหารและน้ำดื่ม เลี้ยงผู้ร่วมปฏิบัติงาน เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการเพื่อเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ ในที่ดินและแสดงแนวเขตที่ดินมิให้ผู้ใดมาบุกรุก และเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้มีการยื่นฟ้องคดีนี้แล้ว จึงมิได้เป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีมิได้มีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจากการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใด ศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔ รับผิดชอบค่าเสียหายได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๖๕๒.๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ทำการละเมิด คือ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ อันเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออก น.ค. ๓ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐๖^{๔๓} และมาตรา ๒๒๔^{๔๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีประสงค์จะเรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ศาลจึงพิพากษาให้ตามคำขอ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๖๕๒.๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๖/๒๕๕๖)

^{๔๓-๔๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๐๖ ในกรณีหนึ่งอันเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ทำการละเมิด

มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดถึงต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ



๓.๒.๒ การโต้แย้งคำสั่งที่ให้เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

กรณีอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาแก้ไขการออกโฉนดที่ดินโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่าที่ดินที่ผู้ครอบครองอ้างว่าเป็นที่ดินในโฉนดที่ดินของตนเป็นที่สาธารณประโยชน์ตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลยุติธรรม แต่เกิดความคลาดเคลื่อนจากการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดสเกลที่จำลองแผนที่ในโฉนดที่ดินโดยใช้มาตราส่วนไม่ถูกต้อง ทำให้การคำนวณเนื้อที่ตามโฉนดที่ดินได้พื้นที่ใหญ่กว่าเนื้อที่จริง กรณีจึงเป็นการออกโฉนดที่ดินที่คลาดเคลื่อน การที่อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งให้แก้ไขมาตราส่วนและเนื้อที่ในโฉนดที่ดินทั้งฉบับเจ้าของที่ดินและฉบับสำนักงานที่ดินให้ถูกต้องตรงกันกับความเป็นจริงจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๑๗ ตำบลพรหมมาศ (ศาลาสูง) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งตามโฉนดที่ดินระบุว่ามีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา โดยซื้อมาจากนาย จ. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ อำเภอเมืองลพบุรีได้รับรายงานจากผู้ปกครองท้องที่ว่าผู้ฟ้องคดีบุกรุกเข้าไปในที่สาธารณประโยชน์ จึงขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีทำการรังวัดตรวจสอบที่ดินดังกล่าว ผลการตรวจสอบพบว่าการออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ๒ กรณี คือ (๑) มาตราส่วนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดินเป็น ๑:๔๐๐๐ ที่ถูกต้องตามระวางแผนที่เป็น ๑:๒๐๐๐ และ (๒) เนื้อที่จากรูปแผนที่มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ เป็น ๖ ไร่เศษ ที่ถูกต้องตามระวางแผนที่เป็น ๓ ไร่เศษ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีจึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำโฉนดที่ดินพิพาทไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำการรังวัดสอบเขตแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ไปพบ นายอำเภอเมืองลพบุรีจึงแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานบุกรุกเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ซึ่งต่อมาพนักงานอัยการได้ฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยต่อศาลแขวงลพบุรี คดีถึงที่สุดโดยศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาว่า โฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีรุกร้าเข้าไปในที่สาธารณประโยชน์ แต่ผู้ฟ้องคดีกระทำไปโดยขาดเจตนา จึงพิพากษายกฟ้อง หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีมีหนังสือขอให้อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) แก้ไขเนื้อที่ที่ดินในโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ซึ่งสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กรมที่ดิน ตรวจสอบแล้วเห็นว่า กรณีมีมูลว่าโฉนดที่ดินพิพาทออกโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนจริง เห็นควรมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผู้ถูกฟ้องคดี



จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนได้ทำการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๑๗ และเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า เป็นการออกโฉนดที่ดินโดยคลาดเคลื่อน ควรแก้มาตราส่วนในโฉนดที่ดินจาก ๑:๔๐๐๐ เป็นมาตราส่วน ๑:๒๐๐๐ และแก้ไขเนื้อที่โฉนดที่ดินจาก ๖ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา เป็นเนื้อที่ ๓ ไร่ ๘๔ ตารางวา ให้ถูกต้องตามมาตราส่วนที่แท้จริง ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน จึงมีคำสั่งให้แก้ไขมาตราส่วนและเนื้อที่ในโฉนดที่ดินพิพาททั้งฉบับเจ้าของที่ดินและฉบับสำนักงานที่ดินให้ถูกต้องตรงกัน โดยให้แก้ไขมาตราส่วนจาก ๑:๔๐๐๐ เป็นมาตราส่วน ๑:๒๐๐๐ และแก้ไขเนื้อที่จาก ๖ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา เป็น ๓ ไร่ ๘๔ ตารางวา และแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากคณะกรรมการที่ผู้ถูกฟ้องคดีตั้งขึ้นไม่เป็นกลางเพราะมีข้อพิพาทกับผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับเรื่องบุกรุกที่สาธารณะ อีกทั้ง การสอบสวนก็ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่แก้ไขมาตราส่วนและเนื้อที่ในโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามเนื้อที่ที่ครอบครองทำประโยชน์ รวมทั้งให้จังหวัดลพบุรี หรือองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสถรีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ พร้อมปรับปรุงพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดิมและส่งมอบให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ (๑) (ข)^{๔๕} ของกฎกระทรวง

^{๔๕} กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๑ เมื่อความปรากฏว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใด โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายตั้งคณะกรรมการสอบสวนชั้นคณะหนึ่ง ดังนี้

(๑) กรณีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ

(ข) สำหรับจังหวัดอื่น ประกอบด้วยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือข้าราชการสังกัดกรมที่ดินที่อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นสมควรเป็นประธาน นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่หรือผู้แทนตัวแทนคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่หรือผู้แทน



กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๔ อีกทั้ง ไม่ปรากฏว่ากรรมการคนใดคนหนึ่งมีสาเหตุหรือเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการส่วนตัว หรือมีเหตุอันควรสงสัยที่จะทำให้เสียความเป็นกลางในการสอบสวนพยานหลักฐาน ประกอบกับในการแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้านนั้น คณะกรรมการสอบสวนได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินพิพาทในฐานะผู้มีส่วนได้เสียนำโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๑๗ ไปมอบให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีเพื่อดำเนินการแก้ไขเนื้อที่และมาตราส่วนในโฉนดที่ดินดังกล่าว และหากจะคัดค้านการแก้ไขให้ดำเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้ง ซึ่งแม้จะไม่สามารถส่งหนังสือดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามภูมิสำเนาที่ผู้ฟ้องคดีเคยให้ไว้แก่เจ้าหน้าที่ในสารบบที่ดินได้ เพราะเหตุย้ายที่อยู่ แต่ก็ได้มีการปิดหนังสือแจ้งไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจนนว ๕ แห่ง ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี ที่ทำการกำนัน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรมมาสเตอร์ และบริเวณที่ดินพิพาท จึงเป็นการปฏิบัติตาม ข้อ ๗^๖ ข้อ ๘^๗ และข้อ ๙^๘ ของกฎกระทรวงดังกล่าว อันเป็นการให้โอกาสผู้ฟ้องคดี ได้ใช้สิทธิโต้แย้งคัดค้านหลักฐานที่คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมมาได้ตามหลักการฟังความ

และผู้แทนส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร เป็นกรรมการ และข้าราชการตั้งแต่ระดับห้าขึ้นไปในสำนักงานที่ดิน จังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา เป็นกรรมการและเลขานุการ

๗๗

๗๗

๔๖-๔๘ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๗ ในการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งหนังสือแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้านการเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น

ข้อ ๘ การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้านให้กระทำเป็นหนังสือ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้ให้ไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในสารบบที่ดินแปลงนั้น

ข้อ ๙ ในกรณีที่ไมอาจแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้านได้ ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งผู้มีส่วนได้เสียโดยปิดหนังสือแจ้งไว้ในที่เปิดเผยสามารถเห็นได้ชัดเจน ณ สำนักงานที่ดิน สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการกิ่งอำเภอ ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนันท้องที่ สำนักงานหรือที่ทำการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ และในบริเวณที่ดินนั้น แห่งละหนึ่งฉบับ

ให้ถือว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันปิดหนังสือแจ้ง



ทุกฝ่ายแล้ว คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดี และการสอบสวนของคณะกรรมการดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับประเด็นว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองโดยอ้างว่าเป็นที่ดินในโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๑๗ เป็นที่สาธารณประโยชน์หรือไม่นั้น เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองมิใช่ที่ดินตามโฉนด แต่เป็นที่สาธารณะ คำพิพากษาดังกล่าวจึงมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นจำเลยตามมาตรา ๑๔๕^{๔๙} แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๕^{๕๐} แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้เป็นคู่ความในคดีดังกล่าวได้ ดังนั้น คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์จึงไม่มีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจมีคำสั่งให้แก้ไขมาตราส่วนและเนื้อที่ในโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยอ้างคำพิพากษาดังกล่าวได้ คดีจึงมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่าเนื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินพิพาทคำนวณไว้คลาดเคลื่อนจริงหรือไม่ เมื่อพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีและที่ดินข้างเคียงปรากฏว่า ที่ดินที่พิพาทคือที่ดินส่วนที่อยู่ระหว่างด้านทิศตะวันออกของโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๑๗ กับด้านทิศตะวันตกของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๐๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าเป็นที่ดินในโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๑๗ ของตน เพราะโฉนดที่ดินดังกล่าวระบุเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีโต้แย้งว่าเป็นที่สาธารณะ เนื้อที่ในโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีระบุผิดพลาด เมื่อพิจารณาจากรูปที่ดินตามแผนที่ระวางข้าหลวงเมืองลพบุรี แผ่นที่ ๑ ระวาง ๑๓-๑๔ น ๖-๖ อ มาตราส่วน ๑:๒๐๐๐ ที่ดินข้างเคียงตรงกับที่ปรากฏในระวาง เพียงแต่ไม่พบทางที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของโฉนดที่ดินดังกล่าว ส่วนรูปที่ดินในโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๑๗ ของผู้ฟ้องคดีจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู แนวตั้งโดยมีระยะที่ดินด้านทิศใต้ยาวกว่าที่ดินด้านทิศเหนือเล็กน้อย และมีแนวเขตที่ดิน

^{๔๙} ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา ๑๔๕ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการอุทธรณ์ฎีกา และการพิจารณาใหม่ คำพิพากษาหรือคำสั่งใด ๆ ให้ถือว่าผูกพันคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่ง นับตั้งแต่วันที่คำพิพากษาหรือมีคำสั่ง จนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข กลับหรือดลเสีย ถ้าหากมี

ถึงแม้ศาลจะได้กล่าวไว้โดยทั่วไปว่าให้ใช้คำพิพากษารับบังคับบุคคลภายนอก ซึ่งมีได้เป็นคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลด้วยก็ดี คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นย่อมไม่ผูกพันบุคคลภายนอก เว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๒ (๑) ๒๔๕ และ ๒๗๔ และในข้อต่อไปนี้

(๑) คำพิพากษาเกี่ยวกับฐานะหรือความสามารถของบุคคล หรือคำพิพากษาสั่งให้เลิกนิติบุคคล หรือคำสั่งเรื่องล้มละลายเหล่านี้ บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างอิงหรือจะใช้ยันแก่บุคคลภายนอกก็ได้

(๒) คำพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใด ๆ เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่า

^{๕๐} ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๑๕ วิธีพิจารณาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้มีบัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้



ด้านทิศตะวันออกยาวกว่าที่ดินด้านทิศตะวันตกเล็กน้อยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับรูปที่ดินในโฉนดที่ดิน แต่หากรวมที่ดินที่พิพาทเข้าด้วยจะทำให้เขตที่ดินด้านทิศตะวันออกของโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๑๗ จดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๐๘ ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างและนำขึ้นในการสอบเขตที่ดิน แต่รูปที่ดินของผู้ฟ้องคดีจะเป็นรูปเกือบครึ่งวงกลมซึ่งแตกต่างจากรูปที่ดินในโฉนดที่ดินและจะขัดแย้งกับโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๐๘ ซึ่งเป็นโฉนดที่ออกเมื่อรัตนโกสินทรศก ร้อยสี่สิบหก ระบุว่าแนวเขตด้านทิศตะวันตกจดป่า และต่อมาเมื่อมีการแบ่งแยกที่ดินด้านทิศตะวันตกในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้ระบุที่ดินด้านทิศตะวันตกของที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณะ นอกจากนี้หากพิจารณาจากเอกสารท้ายคำฟ้อง ซึ่งเป็นรายละเอียดการรังวัด (รว. ๙) เพื่อกำหนดโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๑๗ เมื่อรัตนโกสินทรศก ร้อยสี่สิบเจ็ด รูปที่ดินในเอกสารดังกล่าวจำลองขึ้นตามมาตราส่วน ๑:๒๐๐๐ ซึ่งค่าการวัดเนื้อที่ตามแผนที่ ๑ เซนติเมตร เท่ากับ ๒๐ เมตร หรือ ๑๐ วา รูปที่ดินตามเอกสารดังกล่าวมีเขตที่ดินด้านทิศใต้ซึ่งยาวกว่าด้านทิศเหนือวัดได้ประมาณ ๓ เซนติเมตร (เท่ากับ ๓๐ วา) แนวที่ดินด้านทิศตะวันออกซึ่งยาวกว่าด้านทิศตะวันตกวัดได้ประมาณ ๕ เซนติเมตร (เท่ากับ ๕๐ วา) หรือคำนวณเนื้อที่ทั้งแปลงโดยประมาณได้เนื้อที่ ๑,๕๐๐ ตารางวา หรือ ๓ ไร่ ๓ งาน ซึ่งตรงกับรูปที่ดินและขนาดของที่ดินในระวางแผนที่ข้าหลวงเมืองลพบุรี แผนที่ ๑ และหากจะเปรียบเทียบกับที่ดินแปลงอื่นในระวางดังกล่าวระบุมাত্রาส่วน ๑:๒๐๐๐ ได้เนื้อที่ดินตรงตามมาตราส่วนและเนื้อที่จริง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบรูปจำลองแผนที่ระหว่างโฉนดที่ดินผู้ฟ้องคดีกับโฉนดที่ดินซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของที่ดินผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีรูปจำลองขนาดใหญ่กว่าที่ดินผู้ฟ้องคดี แต่กลับมีเนื้อที่น้อยกว่าที่ดินผู้ฟ้องคดีตามที่ระบุไว้ในโฉนดที่ดิน ซึ่งผิดหลักการทำแผนที่และหลักความเป็นจริง จากพยานหลักฐานดังกล่าวจึงสรุปข้อเท็จจริงได้ว่า เนื้อที่ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๑๗ ของผู้ฟ้องคดีขณะรังวัดมีเพียง ๓ ไร่เศษ แต่การกำหนดสเกลที่จำลองแผนที่ในโฉนดที่ดินใช้มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ จึงทำให้คำนวณเนื้อที่ได้ ๒,๕๕๘ ตารางวา หรือ ๖ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นโฉนดที่ดินที่คลาดเคลื่อน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและมีคำสั่งให้แก้ไขมาตราส่วนและเนื้อที่ในโฉนดที่ดินทั้งฉบับเจ้าของที่ดินและฉบับสำนักงานที่ดินให้ถูกต้องตรงกันตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนโดยให้แก้ไขมาตราส่วนในโฉนดที่ดินจากมาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ เป็นมาตราส่วน ๑:๒๐๐๐ และให้แก้ไขเนื้อที่จาก ๖ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา เป็น ๓ ไร่ ๙๔ ตารางวา จึงเป็นการชอบแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๙/๒๕๕๕)



เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการรังวัดที่ดินเพื่อแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ และแบ่งแยกในนามเดิม เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ได้ไปรับรองแนวเขต แต่มีบุคคลอื่นซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเดิมไปรับรองแนวเขตแทน อันเป็นกรณีที่ผู้ไปรับรองแนวเขตไม่ใช่ผู้มีอำนาจรับรองแนวเขตตามกฎหมาย จึงทำให้ขาดองค์ประกอบตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และทำให้การสั่งการของเจ้าพนักงานที่ดินที่ให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันมีผลทำให้รายการจดทะเบียนแบ่งหักที่สาธารณประโยชน์ และรายการจดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิม เป็นการจดทะเบียนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย การที่อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนและแก้ไขรายการจดทะเบียน รวมทั้งเพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงแยก จึงเป็นการออกคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินแปลงแยกข้างต้นนั้น เมื่อคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินมิได้มีผลเป็นการยกเลิกนิติกรรมซื้อขายที่ดินระหว่างเจ้าของที่ดินกับผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดียังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าว เฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินเดิมขายให้แก่ผู้ฟ้องคดี และคำสั่งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ได้ได้รับความเสียหายจากการที่อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งให้เพิกถอนและแก้ไขรายการจดทะเบียนในโฉนดที่ดินพิพาท และมิได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดที่ดิน ๒ แปลง เลขที่ ๕๕๗๙ และเลขที่ ๒๔๔๗ ตำบลไทรใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๔๗ เป็นที่ดินแปลงแยกมาจากที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๘๐ ตามคำขอรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมและแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ (คลองขุนศรี) ของนาง ย. และนาย ถ. หลังจากนั้น นาง ย. และนาย ถ. ได้ขายโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๔๗ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ต่อมาอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งให้เพิกถอนและแก้ไขรายการจดทะเบียนที่ดิน และเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๔๗ เนื่องจากในการรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมและแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ (คลองขุนศรี) เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ได้ไปรับรองแนวเขต แต่มีบุคคลอื่นซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเดิมเป็นผู้รับรองแนวเขต ทำให้ขาดองค์ประกอบตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และทำให้การสั่งการของเจ้าพนักงานที่ดินที่ให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๘๐ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันมีผลทำให้รายการจดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิมเป็นโฉนดที่ดินแปลงแยกเลขที่ ๒๔๔๗ ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๘๐ เป็นการจดทะเบียนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๗๙



ประกอบกับมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนประเภทแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ (คลองขุนศรี) และรายการจดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิมดังกล่าว รวมทั้งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๔๗ เสีย พร้อมทั้งให้แก้ไขรายการจดทะเบียนประเภทขายและรายการจดทะเบียนจำนองเพิ่มหลักทรัพย์โดยไม่เพิ่มวงเงิน ซึ่งจดทะเบียนในโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงทุกรายการให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมที่ดิน แต่อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวทำให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๔๗ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเปลี่ยนแปลงไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๐ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๔๗ เป็นทางผ่านเข้าออกสู่ทางหลวงสายสุพรรณบุรี-บางบัวทองได้ จึงถือเป็นการรบกวนขัดสิทธิในการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดิน อันเป็นการกระทำละเมิดแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจำนวน ๘๔,๑๒๐,๑๔๓.๐๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่ทำการรังวัดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๐ เพื่อแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ (คลองขุนศรี) และแบ่งแยกในนามเดิม เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ได้ไปรับรองแนวเขต จึงทำให้ขาดองค์ประกอบตามมาตรา ๖๙ ทวิ^{๕๑} แห่งประมวล

^{๕๑} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๕

มาตรา ๖๙ ทวิ ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตน ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยโฉนดที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดินและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดให้

ในการรังวัด ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับรองแนวเขตแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เว้นแต่จะเป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย

ในกรณีที่ไมอาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ หรือในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวังแนวเขตแล้วแต่ไม่มา หรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือ ถ้าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในกำหนดดังกล่าว และผู้ขอได้ให้คำรับรองว่ามีได้ดำเนินการรังวัดถูกต้องที่ดินข้างเคียงและยินยอมให้แก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริง ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการตามวรรคสองไปได้โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขต

การติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

หากปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจสอบสวนไต่สวนโดยถือหลักฐานแผนที่เป็นหลักในการพิจารณา ถ้าตกลงกันได้ก็ให้ดำเนินการไปตามที่ตกลง แต่ต้องไม่เป็นการสมยอมกันเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย หากตกลงกันไม่ได้



กฎหมายที่ดิน และทำให้การสั่งการของเจ้าพนักงานที่ดินที่ให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๐ เป็นการสั่งการไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันมีผลทำให้รายการจดทะเบียนแบ่งหักที่สาธารณประโยชน์ (คลองขุนศรี) และรายการจดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิมเป็นโฉนดที่ดินแปลงแยกเลขที่ ๒๔๔๗ เป็นการจดทะเบียนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อธิบดีกรมที่ดินจึงมีคำสั่งให้เพิกถอนและแก้ไขรายการจดทะเบียนในโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๐ โดยให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนประเภทแบ่งหักที่สาธารณประโยชน์ (คลองขุนศรี) และรายการจดทะเบียนประเภทแบ่งแยกในนามเดิม รวมทั้งให้แก้ไขรายการจดทะเบียนประเภทขายระหว่างนาง ย. และนาย ถ. ผู้ขาย กับบริษัท ย. ผู้ซื้อ เป็นการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวม และให้ยกรายการจดทะเบียนประเภทขายระหว่างนาง ย. และนาย ถ. ผู้ขาย กับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ซื้อ ซึ่งจดทะเบียนในโฉนดที่ดินแปลงแยกเลขที่ ๒๔๔๗ มาจดแจ้งลงในสารบัญจดทะเบียนโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๐ โดยให้แก้ไขชื่อประเภทการจดทะเบียนจาก “ขาย” เป็น “ขายเฉพาะส่วน” พร้อมทั้งหมายเหตุว่า นาง ย. และนาย ถ. ขายเฉพาะส่วนของตนเองเท่านั้น และให้ยกรายการจดทะเบียนจำนองเพิ่มหลักทรัพย์โดยไม่เพิ่มวงเงิน ซึ่งจดทะเบียนในโฉนดที่ดินแปลงแยกเลขที่ ๒๔๔๗ มาจดแจ้งในสารบัญจดทะเบียนโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๐ รวมทั้งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงแยกเลขที่ ๒๔๔๗ ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงมิได้มีผลกระทบต่อกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซื้อมาจากนาง ย. และนาย ถ. ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงแยกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๔๗ ซึ่งถูกยกเลิกไป โดยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๐ ร่วมกับบริษัท ย. เฉพาะส่วนที่นาง ย. และนาย ถ. ขายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง อีกทั้ง คำสั่งดังกล่าวมิได้มีผลเป็นการยกเลิกนิติกรรมซื้อขายที่ดินระหว่างนาง ย. และนาย ถ. กับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง รวมทั้งไม่มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังคงใช้ที่ดินเฉพาะส่วนของตนเป็นทางออกสู่ทางหลวงสายสุพรรณบุรี-บางบัวทอง ได้เช่นเดิม ประกอบกับระหว่างบริษัท ย. และผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ก็ยังคงเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๐ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงยังไม่ได้ได้รับความเสียหายจากกรณีที่อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งให้เพิกถอนและแก้ไขรายการจดทะเบียนในโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๐ และเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๔๗ และมีได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่สังกัดอยู่จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

ให้แจ้งคู่กรณีไปฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าไม่มีการฟ้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะขอเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป

ในกรณีผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอให้ตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะรายของตน ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน และให้ความไว้วางใจในวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม



ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๗/๒๕๕๕)

ในการพิจารณาว่า น.ส. ๓ ก. ออกโดยคลาดเคลื่อนกับที่ดินตาม น.ส. ๓ หรือไม่ ต้องพิจารณาเปรียบเทียบจากตำแหน่งที่ตั้ง ที่ดินข้างเคียง รูปลักษณะที่ดิน จำนวนเนื้อที่ และรูปถ่ายทางภูมิประเทศว่า ตำแหน่งที่ตั้งที่ดินข้างเคียง รวมทั้งรูปลักษณะของที่ดินตาม น.ส. ๓ และ น.ส. ๓ ก. ใกล้เคียงกันหรือไม่ หากแตกต่างโดยชัดแจ้ง ย่อมต้องพึงได้ว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินคนละแปลงกัน

เมื่อข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลและพยานเอกสารพึงได้ว่า ตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน น.ส. ๓ และตำแหน่งของที่ดิน น.ส. ๓ ก. อยู่คนละท้องที่ คนละตำแหน่งกัน ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากรูปแผนที่ จำนวนเนื้อที่ที่ดิน และที่ดินข้างเคียงของที่ดิน น.ส. ๓ และที่ดิน น.ส. ๓ ก. แล้ว เชื่อได้ว่ามิใช่ที่ดินแปลงเดียวกัน การออก น.ส. ๓ ก. ข้างต้น จึงเป็นการออกที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและไม่ชอบด้วยมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน อธิบดีกรมที่ดินจึงชอบที่จะเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวได้ตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ดังนั้น คำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่ให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ข้างต้น จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๔๒ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบ้านนังस्ता จังหวัดยะลา โดยซื้อมาจากบริษัท ม. และได้จดทะเบียนการซื้อขายและเสียค่าธรรมเนียม ณ สำนักงานที่ดินอำเภอบ้านนังस्ता จังหวัดยะลา ซึ่งเดิมที่ดินดังกล่าวเป็นของนาง บ. ตามหลักฐาน น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบ้านนังस्ता จังหวัดยะลา เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๓ งาน ต่อมา นาง บ. ได้ขายที่ดินดังกล่าวให้แก่นาง ม. และนาง ม. ได้ขายต่อให้แก่บริษัท ม. หลังจากนั้น บริษัท ม. ได้ขอเปลี่ยนแปลงจาก น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบ้านนังस्ता จังหวัดยะลา เป็น น.ส. ๓ ก. ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอบ้านนังस्ता ได้ดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ให้แก่บริษัท ม. โดยมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น ๓๐ ไร่ ๒ งาน ต่อมา อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าเป็นการออก น.ส. ๓ ก. โดยนำหลักฐานมาขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินคนละแปลงกัน อันเป็นการออกโดยคลาดเคลื่อน จึงเป็นการออก น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน



คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีข้างต้น และให้ผู้ฟ้องคดีเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทได้ต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการพิจารณาว่าการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ที่พิพาท เป็นการออกที่คลาดเคลื่อนกับที่ดินตาม น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ หรือไม่ ต้องพิจารณาเปรียบเทียบจากตำแหน่งที่ตั้ง ที่ดินข้างเคียง รูปลักษณะที่ดิน จำนวนเนื้อที่ รูปถ่ายทางภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหารบกกว่า ตำแหน่งที่ตั้งที่ดินข้างเคียง รูปลักษณะของที่ดินตาม น.ส. ๓ และ น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ไกลเคียงกันหรือไม่ ซึ่งหากมีความแตกต่างกันโดยชัดแจ้งย่อมต้องพึงได้ว่าเป็นที่ดินคนละแปลงกัน

เมื่อข้อเท็จจริงจากการให้ถ้อยคำของพยานบุคคลของคู่กรณีในคดีนี้ คงรับฟังได้แต่เพียงว่า ที่ดินตาม น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ ที่ตั้งของที่ดินน่าจะเชื่อว่ายู่ในหมู่ที่ ๑ โดยที่ดินมีข้างเคียงติดกับเหมืองแร่ของนาย ม. และเหมืองแร่ของนาย ก. ตามรูปแผนที่ใน น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ ส่วน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ที่ตั้งของที่ดินน่าจะเชื่อว่ายู่ในหมู่ที่ ๒ และอาจเป็นที่รกร้างว่างเปล่าในเขตประทานบัตรซึ่งหมดอายุแล้ว สำหรับพยานเอกสารเกี่ยวกับปัญหานี้ นั้น เมื่อพิจารณาคำฟ้องและคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีที่กล่าวอ้างในคำฟ้องว่า เหตุที่ที่ดิน น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ และที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ตั้งอยู่คนละหมู่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีจัดโดยระบุมุขมิตพลาต หรือทางราชการได้เปลี่ยนแนวเขตหมู่บ้าน ทำให้ที่ดิน น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ กับที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ มีหมู่ไม่ตรงกัน แต่จากคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีกลับคัดค้านเกี่ยวกับเหตุดังกล่าวว่า เหตุที่ที่ดิน น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ ระบุว่าตั้งอยู่ในหมู่ ๑ เนื่องจากนาง บ. ภรรยาของนาย ก. เจ้าของเหมืองแร่ข้างต้นเข้าใจผิดว่าที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๑ จึงได้แจ้งกับเจ้าพนักงานที่ดินมิตพลาต อันเป็นการให้ข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกันเอง อีกทั้ง สัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างนาง บ. และนาง ม. ระบุว่า ที่ดิน น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๑ โดยไม่มีการหักท้วงเกี่ยวกับหมู่ที่ตั้งของที่ดินดังกล่าว นอกจากนี้ ที่ดินพิพาทมิได้ตั้งอยู่ในแนวเขตติดต่อระหว่างหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ที่อาจจะทำให้นาง บ. เข้าใจผิดเกี่ยวกับหมู่ที่ตั้งของที่ดินดังกล่าว ประกอบกับนาง บ. เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมในบริเวณดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น ย่อมต้องทราบแนวเขตหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ เป็นอย่างดี ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่า เหตุที่ที่ดิน น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ และที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ตั้งอยู่คนละหมู่เกิดจากทางราชการได้เปลี่ยนแนวเขตหมู่บ้าน หรือนาง บ. เข้าใจผิดว่าที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๑ จึงได้แจ้งกับเจ้าพนักงานที่ดินมิตพลาต จึงเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่อาจรับฟังได้ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้มีการแบ่งเขตการปกครองในพื้นที่พิพาทนั้น นายอำเภอบ้านนิงस्ताได้ตรวจสอบเกี่ยวกับการแบ่งแนวเขตการปกครองแล้ว ไม่ปรากฏว่า



มีการแบ่งแยกแนวเขตการปกครองจากหมู่ที่ ๑ เป็นหมู่ที่ ๒ แต่อย่างไรก็ตาม อีกทั้ง ยังปรากฏว่า จังหวัดยะลามีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า การชี้ตำแหน่งที่ดินในแผนที่ทางบรรณารักษ์ปรากฏว่า ที่ตั้งของที่ดินตาม น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ อยู่ทางทิศเหนือของภูเขาถ้ำทะลุ ส่วน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ อยู่ทางทิศตะวันตกของภูเขาถ้ำทะลุ เชื่อว่าที่ดินทั้งสองแปลงอยู่คนละท้องที่คนละตำแหน่งกัน ดังนั้น จากพยานบุคคลและพยานเอกสารข้างต้นจึงฟังได้ว่า ตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ อยู่ในหมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำทะลุ ส่วนตำแหน่งที่ตั้งที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ อยู่ในหมู่ที่ ๒ ตำบลถ้ำทะลุ

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณารูปแผนที่ จำนวนเนื้อที่ที่ดิน และที่ดินข้างเคียงด้านทิศใต้ของที่ดิน น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ และที่ดินที่ระบุในแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ของกรมทรัพยากรธรณี มีความใกล้เคียงกันมากและสอดคล้องกับคำให้การของนาย ว. ซึ่งเคยทำงานเป็นพนักงานในเหมืองแร่บริเวณดังกล่าวที่ให้ถ้อยคำไว้ว่า ที่ดินตาม น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ ติดกับเหมืองแร่แปลงประทานบัตรของนาย ก. หรือที่เรียกว่า เหมืองแร่นาข้าว และติดกับเหมืองแร่ประทานบัตรของนาย ม. หรือที่เรียกว่า เหมืองแร่โบลานหรือบุหลัน ดังนั้น จึงฟังได้ว่าที่ดิน น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ เป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ดินที่ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการแต่งแร่นอกเขตตามแผนผังโครงการเหมืองแร่ดีบุกของบริษัท ย. โดยที่ดิน น.ส. ๓ แปลงดังกล่าว มีเนื้อที่ประมาณ ๑๔ ไร่เศษ และมีข้างเคียงด้านทิศเหนือติดแปลงประทานบัตรในโครงการทำเหมืองแร่ดีบุกของบริษัท ย. ทิศใต้ติดที่ดินแปลงประทานบัตรของนาย ม. และทิศตะวันตกติดที่ดินแปลงประทานบัตรของบริษัท ย. แต่ในส่วนหนึ่งของที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ นั้น เมื่อพิจารณารายงานการนำชี้แนวเขตเพื่อเปลี่ยน น.ส. ๓ เป็น น.ส. ๓ ก. ปรากฏว่า รูปที่ดินตามแผนที่การนำชี้และรังวัดมิได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมและรังวัดได้เนื้อที่ ๓๐ ไร่ ๒๐ งาน ข้างเคียงด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกระบุที่ดินประทานบัตรของบริษัท ม. ข้างเคียงทิศตะวันตกติดที่ดินแปลงประทานบัตรของนาย ม. ในขณะที่คณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีระบุว่า ผู้นำรังวัดนำรังวัดตามแนวเขตที่ดินโดยมีพยานข้างเคียงลงนามรับรองทุกด้าน และมีข้างเคียงที่ดินด้านทิศเหนือจดที่ดินบริษัท ม. ยาวประมาณ ๑๒๓ เมตร ทิศใต้จดที่ดินนาย ม. ยาวประมาณ ๕ เมตร ทิศตะวันออกจดที่ดินนาย ม. ยาวประมาณ ๖๘๕ เมตร และทิศตะวันตกจดที่ดินบริษัท ม. ยาวประมาณ ๘๕๗ เมตร ทำให้ไม่อาจทราบได้ว่า ข้างเคียงของที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ประกอบกับนาย ส. และนาย น. ซึ่งเป็นผู้ปกครองท้องที่เดิมให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ที่ดินตาม น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ อยู่ทางด้านตะวันออกของที่ดินของบริษัท ม. จึงยังไม่ตรงกับข้างเคียงด้านทิศตะวันตกของที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ กรณีจึงเห็นได้ว่า รูปแผนที่ จำนวนเนื้อที่ และที่ดินข้างเคียงของที่ดิน น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ กับที่ดิน น.ส. ๓ ก.



เลขที่ ๔๒ แตกต่างกันโดยชัดแจ้ง กล่าวคือ รูปลักษณะแผนที่ของที่ดิน น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ เป็นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ไม่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม จำนวนเนื้อที่ตาม น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ เป็นจำนวน ๑๔ ไร่ ๓ งาน ส่วนที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ จำนวนเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ๒ งาน ต่างกัน ๑๕ ไร่ ๓ งาน ข้างเคียงด้านทิศใต้ของที่ดิน น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ ระบุว่า ติดประตอานบัตรของนาย ม. ความยาว ๒ เส้น แต่ข้างเคียงด้านทิศใต้ของที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ระบุว่า ติดประตอานบัตรของนาย ม. ความยาวเพียง ๕ เมตร ในขณะที่ด้านทิศตะวันออกของที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ยังไม่สอดคล้องกันว่าติดกับที่ดินของบริษัท ม. หรือที่ดินของนาย ม. นอกจากนี้ ยังปรากฏตามแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหารบกกว่า รูปที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ มีลักษณะคล้ายกับรูปแผนที่ของที่ดินแปลงประตอานบัตรของบริษัท ย. ซึ่งหมดอายุประตอานบัตรแล้ว และทรัพยากรธรณีจังหวัดยะลา มิได้ต่อประตอานบัตรให้ใหม่ และข้างเคียงด้านทิศใต้ของที่ดินแปลงประตอานบัตรของบริษัท ย. ดังกล่าวระบุว่า ติดกับที่ดินแปลงประตอานบัตรของนาย ม. เพียงเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องและใกล้เคียงกับรูปแผนที่ตามการรังวัดชี้แนวเขตของ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ที่ระบุว่า ข้างเคียงด้านทิศใต้ติดที่ดินประตอานบัตรของนาย ม. ประมาณ ๕ เมตร กรณีจึงเชื่อได้ว่า ที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ออกทับซ้อนหรือเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินแปลงประตอานบัตรของบริษัท ย. ข้างต้น และเนื้อที่ที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ๑๔ ไร่ ๓ งาน เป็น ๓๐ ไร่ ๒ งาน มิได้เกิดจากคำนวณผิดพลาด แต่เกิดจากการนำชี้ผิดแปลงนั่นเอง

ดังนั้น เมื่อตำแหน่งที่ตั้ง รูปแผนที่ จำนวนเนื้อที่ที่ดินข้างเคียงของที่ดิน น.ส. ๓ เล่ม ๑ หน้า ๑ กับที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ แตกต่างกัน จึงเชื่อได้ว่ามิใช่ที่ดินแปลงเดียวกัน การออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ จึงเป็นการออกคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และไม่ชอบด้วยมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวได้ตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน และเมื่อปรากฏว่า ก่อนดำเนินการเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบด้วยพนักงานฝ่ายปกครองและตัวแทนคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ดิน ตั้งอยู่เป็นกรรมการ และได้ให้ออกาสผู้ฟ้องคดีโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำคัดค้านพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว จึงเป็นการดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตามที่มาตรา ๖๑ ดังกล่าวกำหนดแล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๔/๒๕๕๕)



กรณีที่ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการ ป.ป.ป. และคณะกรรมการสอบสวนที่อธิบดีกรมที่ดินตั้งขึ้นตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน สอดคล้องตรงกันว่า ข้างเคียงของหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ไม่สัมพันธ์กับข้างเคียงของแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ที่นำมาใช้เป็นหลักฐานขอออก น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว และตามผลการแปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ ที่ดิน ส.ค. ๑ ข้างต้น ไม่ปรากฏร่องรอยการทำประโยชน์ และไม่พบพืชผลอาสินในที่ดิน สภาพที่ดินเป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่เหมาะสมที่จะปลูกพืชทางเศรษฐกิจ ประกอบกับผลการตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน ส.ค. ๑ ดังกล่าว ก็เป็นที่ดินคนละตำแหน่งกับที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. กรณีจึงเป็นการนำแบบแจ้งการครอบครองที่ดินของที่ดินแปลงอื่นมาใช้เป็นหลักฐานในการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งทางราชการได้สงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามข้อ ๘ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ประกอบกับข้อ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น การออก น.ส. ๓ ก. ซึ่งอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ ของที่ดินแปลงอื่น จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลทำให้ น.ส. ๓ ก. ซึ่งแบ่งแยกมาจาก น.ส. ๓ ก. ที่ไม่ชอบดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๘๘๘ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เนื้อที่ ๔ ไร่ ๒๘ ตารางวา ได้รับความเดือดร้อนจากการที่คณะกรรมการ ป.ป.ป. ทำการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๘ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา แล้วพบว่า น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ใช่ที่ดินตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน และสภาพที่ดินเป็นดินทรายไม่สามารถทำประโยชน์ได้ รวมทั้งไม่มีการทำประโยชน์ต่อเนื่องในที่ดินแต่อย่างใด อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยรองอธิบดี จึงมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนกรณีดังกล่าว ผลการสอบสวนปรากฏว่า น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๘ และ น.ส. ๓ ก. แปลงที่แบ่งแยกมาจาก น.ส. ๓ ก. ฉบับดังกล่าวทุกแปลง รวมถึง น.ส. ๓ ก. ของผู้ฟ้องคดี เป็น น.ส. ๓ ก. ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากอาศัยหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๓๓ ซึ่งเป็นหลักฐานสำหรับที่ดินแปลงอื่นมาใช้เป็นหลักฐานออก น.ส. ๓ ก. และที่ดินบริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จึงเป็นการนำที่ดินที่ไม่มีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินมาออก น.ส. ๓ ก. ในที่ดินซึ่งทางราชการได้สงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ



อันเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินได้ เป็นผลให้ น.ส. ๓ ก. ของผู้ฟ้องคดี และแปลงอื่น ๆ ซึ่งแบ่งแยกมาจาก น.ส. ๓ ก. ข้างต้น ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีโดยรองอธิบดีจึงมีคำสั่งให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ของผู้ฟ้องคดี และ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๘ พร้อมแปลงแบ่งแยกอื่น ๆ ด้วย ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งต่อมาरणปลัดกระทรวงมหาดไทยได้วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามพยานเอกสารหลักฐาน และผลการตรวจสอบของคณะกรรมการ ป.ป.ป. รวมทั้งผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ว่า ข้างเคียงของ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๘ ไม่ตรงกับข้างเคียงของ ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๓ ที่นำมาใช้เป็นหลักฐานขอออก น.ส. ๓ ก. โดยเฉพาะด้านทิศใต้ซึ่งตาม ส.ค. ๑ ระบุว่า จดทุ่ง แต่ตาม น.ส. ๓ ก. กลับปรากฏว่าทิศใต้จดที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ ซึ่งออกโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ของนาย พ. ซึ่ง ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๕ ดังกล่าวระบุว่า ทิศเหนือจดที่ดินนาย ล. ซึ่ง ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๓ และเลขที่ ๑๓๕ ต่างแจ้งการครอบครองไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ว่าสภาพที่ดินเป็นสวนมะพร้าว แต่ผลการแปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ. ๒๕๑๐ และปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ไม่ปรากฏร่องรอยการทำสวนมะพร้าว ในที่ดินพิพาทแต่อย่างใด ประกอบกับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และคณะทำงานในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ และปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ปรากฏว่า ที่พิพาทไม่มีการทำประโยชน์ ไม่พบพืชผลอาสิน ในที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใด สภาพที่ดินเป็นดินปนทรายผสมดินดำ ซึ่งถูกทอดทิ้งให้รกร้างว่างเปล่า เพราะสภาพที่ดินและสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมที่จะปลูกพืชทางเศรษฐกิจ และมีต้นสนทะเล ซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติประมาณร้อยละ ๒๐ ของแปลงที่ดิน มีอายุประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ ปี ขึ้นไปตลอดแนวยาวของชายทะเล นอกนั้นเป็นทุ่งหญ้าและมีหญ้าปกคลุมอยู่ทั่วไป และผลการตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๓ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. ตั้งอยู่ตรงจุดพิกัตบริเวณหาดฉางหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด ซึ่งเป็นที่ดินคนละตำแหน่งกับที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๘ ส่วนตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๕ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ ตั้งอยู่ตรงจุดพิกัตบริเวณปากคลองฉางหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด ซึ่งเป็นที่ดินคนละตำแหน่งกับที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ เช่นเดียวกัน กรณีจึงเป็นการนำ ส.ค. ๑ ของที่ดินแปลงอื่นมาใช้เป็นหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. จริง และที่ดินบริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อันเป็นการนำที่ดินที่ไม่มีหลักฐานแสดงสิทธิครอบครองที่ดินที่ชอบด้วยกฎหมายมาออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน

